

1501628-52.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para a infração penal de posse de droga para consumo pessoal, delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Isto porque, a prova colhida em juízo não é suficiente para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, impondo-se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501628-52.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501628-52.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICENTE FELIX DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

VICENTE FELIX DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de novembro de 2021, por volta das 19h20min, na Rua José Maurício de Souza, 443, Chácaras Bandeirantes, nesta cidade, trazia consigo e tinham em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 23,08 gramas de Benzoilmetilecgonina (distribuídos em 33 porções), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, conforme laudo de constatação prévia (fls. 41 e 42) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 126/128 e 129/131).

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01) e inquérito policial.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 104/105).

Oferecida a denúncia, o réu apresentou defesa prévia (fls. 148/151).

A denúncia foi recebida e o réu foi citado para audiência de instrução (fls.

186/187), oportunidade em que foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes (fls. 201), sendo, ao final, o réu interrogado (fls. 202).

Em alegações finais apresentadas em audiência (fls. 198/200), o Ministério Público e a Defesa requereram a desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para a infração penal de posse de droga para consumo pessoal, delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Isto porque, a prova colhida em juízo não é suficiente para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, impondo-se a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Em seu interrogatório em juízo, o réu afirmou que estava em frente à sua residência juntamente com sua esposa no momento em que os policiais militares chegaram. Na ocasião, trazia consigo três porções de crack e um cigarro de maconha destinadas ao seu consumo pessoal. É usuário de crack há bastante tempo. Ao visualizar a viatura policial, colocou as porções de entorpecente que trazia consigo em sua boca. Havia feito um serviço para uma senhora. Sua esposa foi revistada, nada irregular tendo sido localizado com ela. Não trafica entorpecente, sendo apenas usuário. Em sua residência não foram localizados trinta microtubos de cocaína.

A testemunha Gleiton Ricardo Rurali, policial militar, afirmou que, data dos fatos, receberam denúncias encaminhadas através do Copom noticiando que um casal estaria praticando o crime de tráfico de drogas em determinado local e que, para tanto, estariam armazenando entorpecente na caixa do relógio de energia. Deslocaram-se ao local e visualizaram um casal sentado na calçada. O réu segurava algo em uma das mãos e, assim que a abordagem foi anunciada, levou o objeto à boca. Abordado, dentro da boca do réu foram localizadas três porções de crack. Com o réu também foi localizada uma cédula de dez reais. Com Sandra, companheira do réu, nada foi localizado, tendo ela afirmado que, momentos antes, o réu havia colocado algo na caixa de correio. Os policiais militares localizaram dentro da caixa do correio trinta microtubos contendo cocaína. Indagado, Vicente admitiu que todo o entorpecente localizado lhe pertencia. Não conhecia o réu e sua companheira. O entorpecente que o réu levou à boca era diferente daquele localizado na caixa de correio.

No mesmo sentido, Fernando José de Meira Moya, também policial militar, ouvido em juízo, confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados por seu colega de farda.

Já a testemunha Sandra Regina Aren contou que é esposa do réu e, na data dos fatos, estava sentada em frente à sua residência, juntamente com o réu, no momento em que os policiais militares chegaram. Ambos foram abordados. O réu é usuário de entorpecente e trazia consigo três pedras de crack e, assim que visualizou os policiais militares, colocou as três pedras de crack em sua boca. Os policiais militares abordaram o réu e localizaram as pedras. A testemunha conta que a polícia militar não localizou entorpecente na caixinha de correio. Conta ainda que não disse aos policiais militares que o réu havia colocado entorpecente na caixa de correio. Na residência da testemunha e do réu não foi localizado entorpecente. A quantia de R\$ 10,00 localizada com o réu era oriunda de um serviço por ele prestado.

Desse modo, não há prova suficiente de que a droga localizada na caixa de correio pertencia o réu e se destinava à traficância ilícita a ser por ele praticada, tendo ficado provado apenas que o réu trazia consigo três porções de crack para seu consumo pessoal.

Conforme observou o representante do Ministério Público, o acusado não foi flagrado em situação que pudesse sugerir a prática de tráfico de drogas e não houve apreensão de apetrechos relacionados ao comércio ilícito de entorpecentes.

Tendo em vista que o réu possui condenação anterior por tráfico de drogas (fls. 37/38), sendo reincidente, aplico a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de nove meses, com base no artigo 28, II, § 4º, da Lei 11.343/06.

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar VICENTE FELIX DA SILVA à pena de nove meses de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo da Execução, por incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Revogo a prisão preventiva do réu. Expeça-se alvará de soltura.

Determino a devolução ao réu da quantia apreendida (R\$ 10,00).

P.R.I.C.

Araçatuba, 15 de março de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA